

【제 목】 : 계약사무처리 업무 부적정(주의)

【내 용】

- 우리 원은 「회계규정」 제8조(회계담당)에 따라 회계책임자·회계담당자를 지정하고 있으며, 창원지원은 동 규정 및 「회계규정 시행세칙」 제3조(회계담당자의 지정 및 직무)에 따라 계약업무를 위임받아 직접 처리하고 있다.

☞ 참고자료: 【회계규정】

제8조(회계담당) ① 원장은 회계에 관한 업무를 총괄적으로 수행하기 위하여 회계책임자를 임명하여야 하며 각 회계단위별로 다음 각 호의 회계담당을 둔다.

...(중략)...

5. 계약에 관한 업무를 담당하는 계약담당 (이하 생략)

☞ 참고자료: 【회계규정 시행세칙】

[별표 1] 회계담당자의 직위 및 직무표(제3조 관련)

1. 일반회계 및 특별회계

회계담당의 명 칭		직 위		직 무
		본 원	지 원	
수 입 원 인 행 위 담 당		경영지원실장	지 원 장	모든 수입금의 징수결정에 관한 업무를 관장한다.
지출원인 행위담당	계약	경영지원실장	지 원 장	모든 비용의 계약 업무를 관장한다.
	일반	각 부서장	지 원 장	모든 비용의 지급결정 업무를 관장한다.
수 입 담 당		보안관재부장	고객지원부장	모든 수입금의 수입에 관한 회계 업무 및 결산사무를 주관한다.
지 출 담 당		보안관재부장	고객지원부장	모든 비용의 지출에 관한 회계 업무 및 결산사무를 주관한다.
유 가 증 권 관 리 담 당		보안관재부장	-	본·지원에서 취득한 투자유가 증권을 집중 관리한다.
자 산 관 리 담 당		총 무 부 장	고객지원부장	자산을 관리한다.

* 지출원인행위 담당중 “일반”은 계약업무를 제외한 모든 지출원인행위를 말함

가. 100만 원 이상 계약 직접체결 기준 미준수

- 「회계규정」과 「회계규정 시행세칙」에 따르면 계약업무는 재정 보증이 설정된 회계관계직원에 의해서만 이루어져야 하고, 지원의 경우 직제규정에 따라 ○부의 계약담당자가 계약업무를 담당하도록 하고 있다.

【표 1】창원지원 회계관계직원 재정보증 설정 현황

회계직명	직위	직급	성명	가입기간
수입·지출원인행위담당	지원장	1급	A	2019. 3. 1.~ 2020. 2. 29.
수입·지출원인행위 대리자, 수입·지출·자산관리 담당	부장	2급	B	
수입·지출·자산관리 대리자	차장	3급	C	
수입·지출 보조자	주임	6급	D	
자산관리 보조자	대리	5급	E	

- 다만, 「계약사무처리지침」 제8조(계약사무의 위임) 및 「위임전결 세칙」 [별표] 위임전결기준에 따라 100만 원 이하인 물품의 제조·구매 및 용역·공사인 경우 계약업무를 담당하는 ○부에 계약을 의뢰하지 않고 △부에서도 직접 처리할 수 있도록 하고 있다.

☞ 참고자료: 【계약사무처리지침】

제8조(계약사무의 위임) ① 계약부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 계약사무를 사업주관부서의 장에게 위임할 수 있다.

1. 소관 사업주관부서에서 추진하는 비예산사업과 관련된 각종 협약서, 약정서(MOU 포함) 등의 체결에 관한 사항
2. 사업주관부서에서 수행하는 사업으로 예산이 100만원 이하인 물품의 제조·구매 및 용역·공사에 관한 사항
- 3.~7. 생략
- ②~⑥ 생략

☞ **참고자료: 【위임전결세칙】**

제4조(전결사항 등) ① 위임전결기준은 별표와 같다.

②~⑦ (생략)

별표. 위임전결기준

업 무 내 용	원장	전결권자			
		임원	실장	부장	담당
15. 부서별 예산집행내용 결정					
가. 규정·세칙 상 기준 경비 및 제세공과금 등 정례적 사항				○	
나. 물품구매·공사·용역 등 계획 수립 및 추진					
1) 건당 3,000만원 초과	○				
2) 건당 1,000만원 초과 3,000만원 이하		○			
3) 건당 100만원 초과 1,000만원 이하			○		
4) 건당 100만원 이하				○	

- 그런데, 창원지원에서 체결한 계약현황에 대해 검토한 결과, 【표 2】 ‘100만 원 초과 건 직접계약 현황’에서와 같이 △부에서 100만 원을 초과하는 물품구매 및 교재제작건 등을 ○부에 의뢰하지 않고 직접 계약을 체결한 사실을 확인하였다.

【표 2】 100만 원 초과 건 직접계약 현황

(단위: 원)

연번	계약(의뢰)일자	계약목적	금액	계약업체	관련근거
1	2017. 3. 8.	지표연동자율개선제 안내 리플렛 제작	1,080,000	□□	△부-2884
2	2017. 6. 19.	HIRA 열린공부방 관련 교육교재 제작	1,410,000	□□	△부-2469
3	2019. 2. 20.	지표연동자율개선제 안내 리플렛 제작	1,050,000	□□	△부-1837

나. 청렴계약이행 서약서 미징구

- 우리 원 「계약사무처리지침」 제4조(청렴계약)에 따르면 계약부서의 장은 모든 계약체결 시 청렴계약 이행서약서를 징구하여야 하며, 같은 지침 제19조(무대면 계약)와 같이 추정가격이 1천만 원 미만인 무대면 계약(물품 제조·구매 및 용역계약에 한한다) 건의 경우는 청렴계약 이행서약서를 작성하지 않을 수 있다고 규정하고 있다.

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】**

제4조(청렴의무) ① 계약부서의 장은 계약을 이행함에 있어 관계법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다.

② 계약부서의 장은 계약이행과정에 거래상 우월적인 지위를 이용하여 금품 등을 요구하거나 불공정한 거래조건의 강요, 경영간섭 등 부당한 요구를 해서는 안 된다.

③ 계약부서의 장은 계약체결 시 계약상대자로부터 별지 제1호 서식에 의한 “청렴계약 이행서약서(업체 제출용)”을 징구하여야 한다.

④ 제3항에도 불구하고 제19조에 따른 무대면 계약의 경우 별지 제1호 서식에 의한 “청렴계약 이행서약서(업체 제출용)”을 작성하지 아니할 수 있다.

- 그런데 창원지원의 1천만 원 초과 계약에 대해서 점검한 결과, **【표 3】 ‘청렴계약 이행서약서 미징구 계약’**에서와 같이 무대면 계약에 해당하지 않음에도 계약상대자로부터 청렴계약 이행서약서를 징구하지 않은 사실을 확인하였다.

【표 3】 청렴계약 이행서약서 미징구 계약

(단위: 원)

연번	계약일자	계약목적	금액	계약업체	관련근거
1	2016. 12. 2.	공사관련 비품구매	16,695,000	○○	○부-4818

다. 인지세 납부기준 미준수

- 우리 원 「계약사무처리지침」 제34조(계약서의 작성 및 계약의 체결)에 따르면 모든 계약서 정본에는 인지세법이 정하는 바에 따라 소정금액의 수입인지를 첨부하여야 한다.

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】**

제34조(계약서의 작성 및 계약의 체결) ① 계약부서의 장은 표준계약서, 일반조건, 특수조건, 과업지시서, 산출내역서(필요시 사업주관부서에서 받을 수 있음)등을 첨부하여 계약을 체결하여야 한다.

② 계약부서의 장과 계약상대자는 계약체결 시 작성한 계약서를 인지세법이 정하는 바에 따라 소정 금액의 수입인지를 첨부하여 소인하고 이를 각각 보관한다.

③~④ 생략

- 인지세법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조의3에 따르면 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제11조에 따라 작성하는 1천만 원 초과 도급문서에는 인지세를 납부하여야 한다고 규정하고 있다.

※ ‘도급계약’이란 당사자 일방이 어떤 일을 완성할 것을 약정하고, 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약을 의미함(민법 제664조)

☞ 참고자료: 【인지세법】

제3조(과세문서 및 세액) ① 인지세를 납부하여야 할 문서(이하 "과세문서"라 한다) 및 세액은 다음과 같다.

과세문서	세액
3.도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것	<u>기재금액이 1천만원 초과 3천만원 이하인 경우: 2만원</u> 기재금액이 3천만원 초과 5천만원 이하인 경우: 4만원 기재금액이 5천만원 초과 1억원 이하인 경우: 7만원 기재금액이 1억원 초과 10억원 이하인 경우: 15만원 기재금액이 10억원을 초과하는 경우: 35만원

☞ 참고자료: 【인지세법 시행령】

제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위) 법 제3조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

- 1.~3. 생략
4. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조에 따라 작성하는 도급문서
- 4의2.~18. 생략

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률】

제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 사항을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있다.

- 1.~7. 생략
- ② 생략

- 그런데, 【표 4】 ‘인지 미첨부 계약 현황’에서와 같이 계약서를 작성하면서 정부수입인지를 첨부하지 않고, 인지세를 납부하지 않은 사실을 3건 확인하였다.

【표 4】 인지 미첨부 계약 현황

(단위: 원)

연번	계약일자	계약목적	금액	계약업체	관련근거
1	2016. 12. 2.	사무공간 재배치 공사	18,832,000	□□	○부-4818
2	2016. 12. 2.	공사관련 비품구매	16,695,000	○○	○부-4818
3	2017. 11. 17.	냉 · 난방기 교체공사	16,533,000	△△	○부-6118

【조치할 사항】

- 창원지원장은 향후 100만 원을 초과하는 물품 구매·제조, 용역 등의 업무 수행 시 계약담당자를 통해 계약을 체결하고, 1,000만 원 이상 계약 체결 시 청렴계약서약서를 징구하는 등 관련 업무를 철저히 하시고, 해당 직원에 대해 주의조치 하시기 바랍니다.(주의)